

1501278-75.2019.8.26.0428

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: LUCIANO FRANCISCO BOMBARDIERI

Comarca: Paulínia

Foro: Foro de Paulínia

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 07/09/2022

... do E. Tribunal de Justiça: TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Ocorrência - Ausência de elementos que demonstrem destinar-se a mercadoria à comercialização - Ademais, a quantidade da substância entorpecente pelo indicar o tráfico, mas não é elemento só por si suficiente para seu reconhecimento - Recurso provido para tal fim. (TJSP - Apelação Criminal nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulínia

Foro de Paulínia

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça 28 de Fevereiro, 180, Paulínia-SP - cep 13140-285

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501278-75.2019.8.26.0428 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501278-75.2019.8.26.0428

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3108017/2019 - DEL.POL.PAULINIA,

7861693 - DEL.POL.PAULINIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS FERREIRA DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO FRANCISCO BOMBARDIERI

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra DOUGLAS FERREIRA DE LIMA, qualificado, por autoria do delito tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/06, porque no dia 09 de setembro de 2019, por volta das 22h40, na Rua Joaquim dos Santos, 20 - Alto de Pinheiros, nesta cidade de Paulínia, trazia consigo, para fins de consumo pessoal, droga consistente em 01 (uma) porção de Cannabis sativa L (maconha), pesando aproximadamente 1,3g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia em 3 de agosto de 2021 (fls. 54/55).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação e o réu. Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público apresentou suas alegações finais (DVD). A defesa apresentou alegações finais escritas (fls. 60/62).

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação é procedente. A materialidade do delito está demonstrada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 12/14), resultado do exame realizado na substância entorpecente apreendida em poder do acusado, sendo positivo para cannabis sativa L.

sendo condizente ao esperado para o grupo funcional, relativamente à maconha. A autoria também restou demonstrada, consubstanciada no depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo e pelo conjunto probatório coligido aos autos.

Da análise da prova coligida nos autos e confissão do imputado, conclui-se que o entorpecente apreendido pertencia ao réu, não permitindo, contudo, a conclusão de que a droga se destinava à traficância.

Enquanto os relatos dos agentes do estado foram firmes nas duas etapas da ausculta, apontando que encontraram o imputado na posse de estupefacientes, próximo a uma escola, o que veio corroborado pelo acusado na sua assunção de culpa na fase administrativa, a negativa do acusado em juízo restou isolada nos autos. Ademais, o imputado não trouxe qualquer das pessoas mencionadas por ele como presentes no palco dos acontecimentos, o que poderia provar suas teses de defesa pessoal.

Destarte, a condenação é medida impositiva.

Nesse sentido o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça: TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Ocorrência - Ausência de elementos que demonstrem destinar-se a mercadoria à comercialização - Ademais, a quantidade da substância entorpecente pelo indicar o tráfico, mas não é elemento só por si suficiente para seu reconhecimento - Recurso provido para tal fim. (TJSP - Apelação Criminal nº 110.272-3 - Ribeirão Pires - Rel. Bento Mascarenhas - J. 16.09.91 - v. u.).

Dessa maneira, ficou patenteado que a porção encontrada em poder do acusado resultou na subsunção do tipo penal previsto pelo artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Isto porque, como visto, o entorpecente descrito na denúncia lhe pertencia e destinava-se ao seu consumo.

Não há que se falar em atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, já que o delito em tela se destina justamente aos usuários de entorpecentes que, comumente, portam pequenas quantidades de drogas. Aliás, em virtude do desvalor da ação, não se pode considerar que o uso de drogas, na proporção que for seja um irrelevante penal. O usuário de estupefacientes contribui diretamente para a prática de crimes equiparados a hediondo e que colocam em risco a ordem pública e a paz social.

Assim, demonstradas a materialidade e autoria dos fatos descritos na denúncia, a correição é medida que se impõe.

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, de advertência sobre os efeitos do uso das drogas, aplicada isoladamente e eleita dentre as alternativas cominadas à espécie, por atender o binômio da reprovabilidade e suficiência.

À míngua de outras circunstâncias a serem consideradas, torno a pena definitiva.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de condenar DOUGLAS FERREIRA DE LIMA, RG 71862884 SSP/SP, pela prática do crime do artigo 28 da Lei 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos do uso de drogas, sem prejuízo do seu encaminhamento a tratamento, caso assim seja de sua vontade.

Após o trânsito em julgado, servindo esta como ofício encaminhe-se para:

I) Cartório Eleitoral da circunscrição de residência do réu, para ciência da condenação e cumprimento do inciso III do art. 15 da Constituição Federal, em cumprimento ao art. 72, § 2º, do Código Eleitoral;

II) Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), para conhecimento deste julgamento.

Expeça-se:

III) guia, para o devido cumprimento da pena aplicada.

IV) certidão de honorários para a defensora nomeada (fls. 56).

Feitas as anotações de praxe, arquivem-se oportunamente.

P. I. C.

Paulínia, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA